

개선요구

제 목 「위임전결 규정」에 따른 권한의 위임 불합리

소 관 부 서(기관) 〰〰〰〰처

조 치 부 서(기관) 〰〰〰〰처

내 용

1. 업무 개요

〰〰〰〰처는 「위임전결 규정」의 사규운용부서로서 20XX. X월 「위임전결 규정」 [별표 2] “본사 보조기관의 전결사항”에서 ‘제품의 제조납품에 관한 견적제시 및 계약’ 전결사항 중 ‘귀금속 특수 압인제품’의 견적제시 및 계약 금액별 전결 기준을 신설하였다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「위임전결 규정」에 따른 권한 위임은 사장의 권한과 책임 일부를 상응하는 직위에 위임함으로써 그 권한과 책임을 명확히 하고 신속하고 능률적인 업무수행과 책임경영을 통해 공사를 효율적으로 운영하는 데 그 목적이 있다.

따라서 전결기준은 의사결정의 중요도와 그 결정이 미치는 영향, 역할과 책임 정도 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 설계되도록 하여야 한다.

한편 「위임전결 규정」 [별표 2] “본사 보조기관의 전결사항”에서 권한 위임의 정도를 정하는 기준 중 하나는 의사결정의 중요도이고 ‘제품의 제조납품에 관한 견적제시 및 계약’의 전결사항에서 의사결정의 중요도를 판단하는 기준은 금액의 규모이다.

따라서 ‘제품의 제조납품에 관한 견적제시 및 계약’의 금액별 권한 위임의 정도를 정할 때에는 금액 규모에 따른 중요도와 이에 따른 책임, 위험의 정도 등을 종합적으로 고려하여 그 기준을 정하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

「위임전결 규정」 [별표 2] “본사 보조기관의 전결사항” 중 ‘제품의 제조납품에 관한 견적제시 및 계약’ 전결사항을 확인한 결과, 일반 제품은 견적제시 및 계약금액 XX억 원 이상이 사장 결재대상인 반면 ‘귀금속 특수 압인제품’의 경우 XX억 원 이상 사장 결재대상이고, 이사와 처장의 ‘귀금속 특수 압인제품’ 전결금액 또한 각각 XX억 원 미만, XX억 원 미만으로 일반 제품과 비교하여 X배에 해당하는 금액의 견적제시와 계약체결 권한을 전결권자에게 부여하고 있었다.

그런데 위와 같이 권한 위임의 정도를 견적 또는 계약금액의 규모가 아닌 ‘귀금속 특수 압인제품’의 매출규모와 성장세를 반영하고 일부 특수 압인제품의 이사 및 사장 결재비율이 높다는 이유로 일반 제품과 구분하여 별도로 운영하는 것은 금액 규모에 따라 커지는 의사결정의 중요도와 그 결정이 미치는 영향과 책임의 정도를 반영하지 못하고 있어 합리적으로 전결권자에게 위임된 권한으로 보기 어렵다.

따라서 ‘제품의 제조납품에 관한 견적제시 및 계약’ 항목에 대한 전결기준을 여타 전결기준과 같이 특정제품을 별도로 운영하지 않고 금액 규모에 따라 일원화하거나, 업무의 효율성을 강화하는 것을 목적으로 한다면 결재비율뿐만 아니라 금액 규모에 따라 발생할 수 있는 여러 요인들도 함께 고려하여 전결 권한을 설정할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견

① 〰〰〰〰처는 「위임전결 규정」의 운영 목적이 위임 전결에 관한 사항을 규정하여 신속하고 능률적인 업무 수행을 도모하기 위함이라는 점에 비추어 볼 때, 제품의 소재 특성상 고가일 수밖에 없는 귀금속 제품을 일반 제품과 동일한 전결기준으로 운영하는 것은 결재권이 이사와 사장에게 집중되는 업무 비효율을 초래할 수 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 〰〰〰〰처의 의견은 결재건수가 늘어난다는 일부 문제만을 고려하였을 뿐 의사결정이 미치는 영향의 정도는 고려되지 못한 부분이 있고, 이사와 사장의 결재 비율이 높다는 이유로 현재 기준이 지속 운영된다면 처장 이하의 전결권자에게 결재가 집중되어 반복되는 계약 등으로 권한의 크기가 역전되는 상황이 발생할 우려도 있다.

만약 ‘제품의 제조납품에 관한 견적제시 및 계약’ 업무의 효율성 강화를 위해 전결 기준을 설정하는 것이 목적이라면 결재비율만 고려할 것이 아니라 제품별 특수성, 공공기관과 민간기업 등 수요처별 특성, 신규 추진 사업의 위험성 등도 고려하여 전결 기준이 설정되어야 할 것으로 판단된다.

② 그리고 〰〰〰〰처는 ‘귀금속 특수 압인 제품’ 계약체결 시 발생 가능한 위험에 대해서는 금액에 따른 전결권자 기준의 조정보다는 대금결제 방식 개선으로 사업 관련 위험을 해소할 수 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 제품 제조납품의 견적제시와 계약체결 시에 전결권자가 위임 받은 권한과 책임, 이에 따른 위험관리는 대금결제 방식 부분에만 한정된 것으로 볼 수는 없다. 전결권자는 견적단가 산정 시 원가계산은 제대로 되었는지, 계약서 내용에 공사에게 불리하거나 불합리한 조건은 없는지, 제조·공급일정은 준수할 수 있는지 등 계약 관련 사항 전반에 대해 종합적으로 고려하여 권한을 행사하여야 한다.

한편 대금결제 방식과 관련하여 공사의 수주계약 체결 시 대금결제 조건은 선금 조건에 비해 사후결제가 매우 높은 비율을 차지하고 있다. 이러한 상황에서 선금조건으로 사업을 추진할 것인지 아니면 사업을 중단할 것인지 여부를 판단하는 것은 의사결정이 필요한 사항으로 계약금액이 클수록 그 중요성은 더욱 크다 할 것이다. 특히 ‘귀금속 특수 압인제품’의 경우 귀금속이 가지는 환금성과 특수성으로 인해 발생 가능한 위험을 고려하였을 때 계약체결 시 대금결제 방식을 결정하는 전결권자의 의사결정 책임의 중요성은 더욱 크며 오히려 일반 제품보다 완화된 전결기준으로 운영하는 것이 불합리한 것으로 판단된다.

조치할 사항

■■■■처장은

「위임전결 규정」[별표 2] “본사 보조기관의 전결사항”의 ‘제품의 제조납품에 관한 견적 제시 및 계약’ 전결사항 중 ‘귀금속 특수 압인제품’과 관련된 사항을 삭제하거나, 업무 효율성을 강화하고자 한다면 제품별 특수성, 수요처별 특성 등을 고려하여 합리적인 기준에 따라 전결 권한을 재설정하시기 바랍니다.(개선)